



PUTUSAN

Nomor 1046 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. HADEZ GRAHA UTAMA, berkedudukan di Jalan Raya Jatiwaringin, Nomor 17-18, RT.007, RW.009, Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Tuan H. Ahmad Saepulloh, S.Com., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.P. Rustam Effendi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Eksponen '66 Bogor, berkantor di Komplek BPPB, Blok O, RT.002, RW.007, Nomor 8-9, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUTIYANI YOGA ISWARI, bertempat tinggal di Jalan Koperpu III, Nomor 119, Komp. PU Sapta Taruna, RT.003, RW.034, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramon Masmir, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Masmir & Partners, berkantor di Jalan Kelapa Kopyor Barat 7, CL 2, Nomor 15, Kelapa Gading Permai, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Tergugat yaitu PT. Hadez Graha Utama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Surat Pemesanan Rumah Nomor SP/HGU-JCC/I-19/0246, tanggal 6 Januari 2019, di Jati Asih Central City, Unit Cluster Green Lake, Blok C2, Nomor 9, dengan luas bangunan 68 m² dengan luas tanah 72 m² atas nama Penggugat terhadap PT. Hadez Graha Utama selaku Tergugat adalah cacat hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang *booking fee* Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang DP (*down payment*) pertama sebesar Rp81.365.400,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) serta uang DP (*down payment*) kedua sampai dengan ke dua puluh empat sebesar Rp96.365.400,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang telah dibayarkan sebanyak 23 kali atau 23 bulan, dengan total keseluruhan sebesar Rp192.730.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil atas perbuatan melawan hukum tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat apabila lalai dalam menjalankan isi perintah putusan dapat dikenakan *dwangsom* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap harinya sampai dengan melaksanakan isi putusan;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Ketua Majelis/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 10 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat yaitu PT. Hadez Graha Utama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pemesanan Rumah Nomor SP/HGU-JCC/I-19/0246, tanggal 6 Januari 2019 di Jati Asih Central City, Unit Cluster Green Lake, Blok C2, Nomor 9, dengan luas bangunan 68 m² dengan luas tanah 72 m² atas nama Penggugat terhadap PT. Hadez Graha Utama selaku Tergugat adalah cacat hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang *booking fee* Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang DP (*down payment*) pertama sebesar Rp81.365.400,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) serta uang DP (*down payment*) kedua sampai dengan ke dua puluh empat sebesar Rp96.365.400,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang telah dibayarkan sebanyak 23 kali atau 23 bulan, dengan total keseluruhan sebesar Rp192.730.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.800,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 269/PDT/2022/PT BDG, tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Bks. *juncto* Nomor 269/Pdt/2022/PT BDG *juncto* Nomor 36/Akta.K/2022/PN Bks, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 10 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 269/PDT/2022/PT BDG;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi telah beriktikad baik untuk mengembalikan uang milik Termohon Kasasi dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
3. Menyatakan sesuai kemampuan Pemohon Kasasi mengembalikan uang milik Termohon Kasasi dengan sistem diangsur, sebagai berikut:
 - a) Uang milik Termohon Kasasi seutuhnya akan dikembalikan dalam waktu 6 (enam) bulan, perbulannya senilai Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Mulai dibayar setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum pasti;
 - c) Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi memohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Penggugat telah melakukan pemesanan 1 (satu) unit rumah di Jati Asih Central City, Kota Bekasi, Cluster Green Lake 6 x 12, Blok C2/9, luas tanah 72 m², luas bangunan 68 m², senilai Rp963.654.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Surat Pemesanan Rumah Nomor SP/HGU-JCC/I-19/0246, tanggal 6 Januari 2019, dengan total yang sudah Penggugat bayarkan dan diterima Tergugat sebesar Rp192.730.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 terbukti Pemda Kota Bekasi telah melakukan penghentian kegiatan pembangunan objek sengketa dikarenakan Tergugat belum memiliki izin dari Pemda setempat (Kota Bekasi), sehingga berdasar dan beralasan hukum Penggugat menuntut pengembalian (*refund*) seluruh kewajiban Penggugat yang telah diterima Tergugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. HADEZ GRAHA UTAMA,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. HADEZ GRAHA UTAMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt/2023